מימרו מי מערה. פי' בקונטרס מים שרוחים וכחוס דחק לפרש כן דמי לפרש מי מערה ממש כלומר מכונסים ומינן מים חיים ומן מים חיים בעינן ומפרו אפר מקלה פירוש שעבר על דברי תורה דכתיב (דברים ד) לפה למדתי אתכם חוקים ומשפטים מה אני כחוס לף אתם כחוס וזה שעשה כשכר עבר על דברי תורה ומקרא ממש לף ו) נפק ליה להא לף שמעינן מיניה היכא דעבד כשכר לפף מהני לפף לפמכחא כעלמא הוא לפף מהני לפילו דיעבד א:

הדרן עלך האיש מקדש

האומר. והלך וקידשה לעצמו מקודשת. וא"ת מה חידוש יש כאן פשיטא ב ויש לומר דמיירי כגון דאמר הפליח לאשה בשעת קדושין פלוני שלחני לקדשך לו וכתוך כך אמר לה הרי את מקודשת לי והיל ידעה דקידשה לנפשה ג דלא"כ לף היתה מקודשת לו ושמועינן חידוש דאפילו הכי קאמר לי לנוכך שלחו קאמר ד קמ"ל דלף לקדושי דשמואל ואיבעית אימא דכולי עלמא לית להו דשמואל והכא ה היינו טעמא דרבי דקנסוהו רבנן לגנב ואיבעית אימא דכולי עלמא אית להו דשמואל והכא היינו טעמא דרבי יוסי בר' יהודה דקנסוהו רבנן לבעל הבית דלא איבעי ליה לשהויה לטיבליה ו תנן המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות כמי חטאת ובאפר פרה הרי זו מקודשת ז ואף על פי ישראל ח ורמינהו ט הנוטל שכר לדון דיניו בטלים י להעיד עדותו בטלה יא להזות ולקדש מימיו מי מערה ואפרו אפר מקלה אמר אביי לא קשיא כאן יב בשכר הבאה ומילוי כאן בשכר הזאה וקידוש דיקא נמי דקתני הכא במי חטאת ובאפר פרה וקתני התם להזות ולקדש שמע מינה:

הדרן עלך האיש מקדש

האומר יג לחבירו צא וקדש לי אשה פלונית והלך וקדשה לעצמו מקודשת לשני יד וכן טו האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שלשים יום ובא אחר וקידשה בתוך שלשים יום מקודשת לשני בת ישראל לכהן תאכל בתרומה טז מעכשיו ולאחר שלשים יום ובא אחר וקידשה בתוך שלשים יום מקודשת ואינה מקודשת בת ישראל לכהן או בת כהן לישראל לא תאכל בתרומה: **גמ'** האומר לחבירו צא וקדש יז תנא **מה** שעשה עשוי אלא שנהג בו מנהג רמאות ותנא דידן הלך נמי דקתני הלך ברמאות מאי שנא הכא דקתני האומר לחבירו ומאי

א"ל הוצאה את איכסיף הוא סבר משמעתא קאמר ליה א"ל הכי קאמינא רב אסי דהוצל יז קאי כותיך נימא יח כתנאי יט הגונב טבלו של חבירו כ משלם לו דמי טבלו של חבירו דברי רבי ר' יוסי בר' יהודה אומר אינו משלם אלא דמי חולין שבו מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר טובת הנאה ממון ומר סבר טובת הנאה אינה ממון לא דכולי עלמא טובת הנאה אינה ממון והכא בטבלים שנפלו לו מבית אבי אמו כהן ובמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין קמיפלגי כא מר סבר ב כמי שהורמו דמיין ומ"ם לאו כמי שהורמו דמיין ואיבעית אימא דכולי עלמא כמי שהורמו דמיין וטובת הנאה אינה ממון והכא בדשמואל קמיפלגי דאמר שמואל כב חיטה אחת פוטרת את הכרי דמר אית ליה דשמואל ומר לית ליה דשמואל ואיבעית אימא דכולי עלמא לית להו דשמואל והכא ו היינו טעמא דרבי דקנסוהו רבנן לגנב ואיבעית אימא דכולי עלמא אית להו דשמואל והכא היינו טעמא דרבי יוסי בר' יהודה דקנסוהו רבנן לבעל הבית דלא איבעי ליה לשהויה לטיבליה ו תנן המקדש בתרומות ובמעשרות ובמתנות כמי חטאת ובאפר פרה הרי זו מקודשת ז ואף על פי ישראל ח ורמינהו ט הנוטל שכר לדון דיניו בטלים י להעיד עדותו בטלה יא להזות ולקדש מימיו מי מערה ואפרו אפר מקלה אמר אביי לא קשיא כאן יב בשכר הבאה ומילוי כאן בשכר הזאה וקידוש דיקא נמי דקתני הלך ברמאות מאי שנא הכא דקתני האומר לחבירו ומאי

שמין לו תובעים ומנמת חוטת נשכר: **להזות ולקדש.** מפנה היא נבכורות הנוטל שכרו לדון דיניו בטלים להזות ולקדש מימיו מי מערה ואפרו אפר מקלה: **להזות.** על הטמא. ולקדש מי חטאת. כשנותן האפר נמים קרי קדושה: **מי מערה.** סרוחים הם: **אפר מקלה.** כלומר סתם אפר שבא מן הקלוי נחש: **בשכר** כב **הבאה.** האפר ממקום למקום ושכר מילוי המים דמילתא דטירחא היא ורחמנא לא רמיא עליה ושרי למשקל מגרת ומקודשת ומתניתין דנשכר הזאה וקידוש לליכא טירחא ושכר לימוד מצוה הוא ורחמנא לא רמיא עליה למדתי אתכם וגו' כאשר ציוני וגו' מה לני בחנם לף אתם בחנם (נדרים דף לז.) ש: **דיקא נמי.** דמתניתין לאו להזאה וקידוש קאי דקתני מי חטאת ואפר חטאת שעדיין אינן מעורבין:

הדרן עלך האיש מקדש

האומר. מקודשת ואינה מקודשת. לשניהם לשעה אחת כן נתן האחד גט ולאחד אחר לאחר שעה שניהם גט ובגמרא כג פליגי בה ומפרש טעמא: **בת ישראל לכהן לא תאכל בתרומה.** שמא אינן קדושין ובת כהן לישראל נמי לא תאכל בתרומה בית חטאת שמא הוו קידושין וזר פוסל בקדושין את בת כהן מן התרומה כה:

גמ' מקודשת. אלמא יכול ליטול שכר, דלמי לא נמסי מקדש לה, ואף על פי ישראל. ואפילו יהא ישראל, דכהנים רגילין בהזאה וקידוש (בכורות כט.). **להזות.** מי חטאת, **ולקדש.** לעיבר אפר חטאת במים חיים אל כלי (שם). **אפר מקלה.** כלומר אפר נעלמא, כל אפר קרוי אפר מקלה (שם). **כאן בשכר הבאה ומילוי.** שכר הנאת האפר שילך ממקום לחוק מירושלים לבציון האפר, ושכר מילוי המים, מלי למיסק, דלגבי טירחיה שקיל ולא הכשר המצוה, **כאן בשכר הזאה וקידוש.** מצוה לא שקיל (שם). **דקתני הכא במי חטאת.** למשמע מילוי המים, **ובאפר פרה.** מיכא לגוקמא בהנאת האפר (שם).

הדרן עלך האיש מקדש

קפה א מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה ד:

קפו ב מיי' פ"ג מהל' תרומות הל' ו:

קפז ג מיי' פכ"ג מהל' סנהדרין הל' ה סמג לאוין רס טוש"ע מ"מ סימן ט סעיף ה:

קפח ד טוש"ע מ"מ סימן לד סעיף יח בהג"ה:

קפט ה ו מיי' פ"ו מהל' פרה אדומה הל' ג סמג עשין לו:

א ז מיי' פ"ע מהלכות מישות הלכה יז סמג עשין לה טוש"ע סימן לה סעיף ט:

ב ח מיי' פ"ו שם הלכה יא טוש"ע שם סעיף ג:

ג ט מיי' שם הלכה יב טוש"ע שם סעיף ג:

ד י מיי' פ"ט מהל' מישות הלכה יז סמג עשין מה טוש"ע סימן לה סעיף ט:

מוסף תוספות

א. דקנסוה רבנן משום דעבר על מה אני בחינם. ריטב"ם. ב. וכי בשביל שנהג בה מנהג רמאות לא תהיה מקודשת לו. תוס' הרא"ש. ג. שהאשה שמעה והבינה יפה קודם קבלת הקידושין שאמר הרי את מקודשת לי. ריטב"ם ס' ג. ד. כלומר לעשות שליחותי לקדשך למי ששלחני לקדשך ותתקדש לראשון. שם.

תום' ר"י הזקן

הנוטל שכרו. משנה בבכורות פרק עד כמה (כט, א). להזות. על הטמא. ולקדש. כשנותנן אפר פרה במי חטאת הרי קדוש. מי מערה. סרוחים שאינן שוים. אפר מקלה. [שאינו] אפר פרה [אלא סתם] אפר הבא מן הקלוי באש. וא"כ היאך מקודשת. **בשכר הבאת.** האפר או המים ממקום למקום או מילוי המים יכול ליטול שכרו, דמילתא דטרחא היא ולא רמא עליה רחמנא ושרי למשקל אגרא. כן פיר"ש. ואיכא מ"ד הטעם ו) אין זה עיקר המצוה. כאן **בשכר הזאה וקידוש.** שאין בו טורח ושכר לימוד המצוה הוא נוטל, ומה אני בחנם אף אתה בחנם. א"נ שהוא עיקר המצוה לאידך פירושא אסור ליקח שכר. איכא מאן דמפרש דמתני' מתוקמא שקדשה בשכר שהביא לה המים והאפר, והעיקר שקדשה במי חטאת שהיו לו שלא הסיח דעתו מהם, וכן שהיה לו אפר פרה שאם יכול ליקח שכר הבאה ומילוי כ"ש שיכול למוכרן ואינו מחוייב ליתנו לה [בחנם]. וכן נראה דעת הר"ם שהביא לשון המשנה [אישות פ"ה ה"ג]. ושמעינן מיהא שאין לאדם ליקח שכר ממצוה, ואם יש לו טורח בה מותר כפירוש ר"ש. **סליק פירקא האומר.**

מתני'. מקודשת לשני. שתלו קדושי ראשון והרי היא אשת איש. **תאכל בתרומה.** אם נשאה. [אי נמי] לדין תורה שארוסה אוכלת בתרומה דבר תורה. ג) **מקודשת ואינה מקודשת.** וצריכה גט משניהם. **לא תאכל.** שמא לאו קדושין הן. ובת כהן לישראל לא תאכל שמא קדושין הן ואירוסין פוסלים ולא מאכילין.

מוסף רש"י

דמר סבר טובת הנאה ממון. רבי לומר מצלם לו דמי טבלו קבר לטובת הנאה שהיה שלו בשעה שנתן לכהן שילמ, הוי ממון ולהכי מצלם לו דמי כולו, ור' יוסי סובר אינו ממון, ואינו מצלם לו אלא דמי חולין שבו (נדרים פה.). **ובמתנות שלא הורמו** כו' קמיפלגי. דרבי קבר כמי שלא הורמו דמיין ולהכי מצלם לו דמי כולו, ור' יוסי סובר אינו ממון, ואינו מצלם לו אלא דמי חולין שבו (נדרים פה.). **חטה אחת פוטרת את הכרי.** מתרומה, דהא לא אתפרש שיעורא דילה אלא לענין דגנך כמיכ, ואפילו כל דהו, וכענן הוא דאמרי עין יפה אחד מאלפים עין רעה אחד מאלפים, ניעורא אחד ממאתים (ע"ז נב:). ולא יהיב היא קבא שיעור (חולין קלח:). **הרי זו**

גליון הש"ם

גמ' טר סבר כמי שהורמו. ע' תוס' בבא בתרא דף קכג ע"ב ד"ה וקסבר ול"ע:

הגהות הב"ח

(ו) רש"י ד"ה וכ' יוסי וכו' ומתנות אלא הורמו לאו כהורמו דמיין:

מוסף רש"י

מגלה ה סוע"ב)' [ע' מגילה ה סוע"ב]' ג) נדרים פה: [ע"ש פכ"א והכ"ן ועי"ש שם בפי' הרמ"ב] מוספתע שמעתא שני פ"ג ה"ט, ג) [נכת"י ומיהו]' ד) [נעיין וכ"ה בנדרים]' ה) [נעיין נד: נדרים פה. תוליו קל: מכות כ. בכורות יג. ב"ב קנב: ע"ש תוס' ד"ה וקסבר]' ו) ע"ז מגן משולש הענה ג"ע]' ז) [ל"ל ומיהו]' ח) [נ"ל ומיהו]' ט) בכורות כט. כתובות ל"ב:]' י) [נעיין יט:]' יא) [נעיין יט:]' יב) [נעיין יט:]' יג) [נכת"י ומיהו]' יד) [נעיין יט:]' טו) [נעיין יט:]' טז) [נעיין יט:]' יז) [נעיין יט:]' יח) [נעיין יט:]' יט) [נעיין יט:]' כ) [נעיין יט:]' כא) [נעיין יט:]' כב) [נעיין יט:]' כג) [נעיין יט:]' כד) [נעיין יט:]' כה) [נעיין יט:]' כו) [נעיין יט:]' כז) [נעיין יט:]' כח) [נעיין יט:]' כט) [נעיין יט:]' ל) [נעיין יט:]' לא) [נעיין יט:]' לב) [נעיין יט:]' לג) [נעיין יט:]' לד) [נעיין יט:]' לה) [נעיין יט:]' לו) [נעיין יט:]' לז) [נעיין יט:]' לח) [נעיין יט:]' לט) [נעיין יט:]' מ) [נעיין יט:]' מא) [נעיין יט:]' מב) [נעיין יט:]' מג) [נעיין יט:]' מד) [נעיין יט:]' מה) [נעיין יט:]' מו) [נעיין יט:]' מז) [נעיין יט:]' מח) [נעיין יט:]' מט) [נעיין יט:]' נ) [נעיין יט:]' נא) [נעיין יט:]' נב) [נעיין יט:]' נג) [נעיין יט:]' נד) [נעיין יט:]' נה) [נעיין יט:]' נו) [נעיין יט:]' נז) [נעיין יט:]' נח) [נעיין יט:]' נט) [נעיין יט:]' ס) [נעיין יט:]' סא) [נעיין יט:]' סב) [נעיין יט:]' סג) [נעיין יט:]' סד) [נעיין יט:]' סה) [נעיין יט:]' סו) [נעיין יט:]' סז) [נעיין יט:]' סח) [נעיין יט:]' סט) [נעיין יט:]' ע) [נעיין יט:]' עא) [נעיין יט:]' עב) [נעיין יט:]' עג) [נעיין יט:]' עד) [נעיין יט:]' עה) [נעיין יט:]' עו) [נעיין יט:]' עז) [נעיין יט:]' עח) [נעיין יט:]' עט) [נעיין יט:]' פ) [נעיין יט:]' פא) [נעיין יט:]' פב) [נעיין יט:]' פג) [נעיין יט:]' פד) [נעיין יט:]' פה) [נעיין יט:]' פו) [נעיין יט:]' פז) [נעיין יט:]' פח) [נעיין יט:]' פט) [נעיין יט:]' צ) [נעיין יט:]' צא) [נעיין יט:]' צב) [נעיין יט:]' צג) [נעיין יט:]' צד) [נעיין יט:]' צה) [נעיין יט:]' צו) [נעיין יט:]' צז) [נעיין יט:]' צח) [נעיין יט:]' צט) [נעיין יט:]' ק) [נעיין יט:]' קא) [נעיין יט:]' קב) [נעיין יט:]' קג) [נעיין יט:]' קד) [נעיין יט:]' קה) [נעיין יט:]' קו) [נעיין יט:]' קז) [נעיין יט:]' קח) [נעיין יט:]' קט) [נעיין יט:]' קי) [נעיין יט:]' קיא) [נעיין יט:]' קיב) [נעיין יט:]' קיג) [נעיין יט:]' קיד) [נעיין יט:]' קטו) [נעיין יט:]' קטז) [נעיין יט:]' קיח) [נעיין יט:]' קיט) [נעיין יט:]' קכ) [נעיין יט:]' קכא) [נעיין יט:]' קכב) [נעיין יט:]' קכג) [נעיין יט:]' קכד) [נעיין יט:]' קכה) [נעיין יט:]' קכו) [נעיין יט:]' קכז) [נעיין יט:]' קכח) [נעיין יט:]' קכט) [נעיין יט:]' קל) [נעיין יט:]' קלא) [נעיין יט:]' קלב) [נעיין יט:]' קלג) [נעיין יט:]' קלד) [נעיין יט:]' קלה) [נעיין יט:]' קלו) [נעיין יט:]' קלז) [נעיין יט:]' קלח) [נעיין יט:]' קלט) [נעיין יט:]' קמ) [נעיין יט:]' קמא) [נעיין יט:]' קמב) [נעיין יט:]' קמג) [נעיין יט:]' קמד) [נעיין יט:]' קמה) [נעיין יט:]' קמו) [נעיין יט:]' קמז) [נעיין יט:]' קמח) [נעיין יט:]' קמט) [נעיין יט:]' קנ) [נעיין יט:]' קנא) [נעיין יט:]' קנב) [נעיין יט:]' קנג) [נעיין יט:]' קנד) [נעיין יט:]' קנה) [נעיין יט:]' קנו) [נעיין יט:]' קנז) [נעיין יט:]' קנח) [נעיין יט:]' קנט) [נעיין יט:]' קס) [נעיין יט:]' קסא) [נעיין יט:]' קסב) [נעיין יט:]' קסג) [נעיין יט:]' קסד) [נעיין יט:]' קסה) [נעיין יט:]' קסו) [נעיין יט:]' קסז) [נעיין יט:]' קסח) [נעיין יט:]' קסט) [נעיין יט:]' קע) [נעיין יט:]' קעא) [נעיין יט:]' קעב) [נעיין יט:]' קעג) [נעיין יט:]' קעד) [נעיין יט:]' קעה) [נעיין יט:]' קעו) [נעיין יט:]' קעז) [נעיין יט:]' קעח) [נעיין יט:]' קעט) [נעיין יט:]' קפ) [נעיין יט:]' קפא) [נעיין יט:]' קפב) [נעיין יט:]' קפג) [נעיין יט:]' קפד) [נעיין יט:]' קפה) [נעיין יט:]' קפו) [נעיין יט:]' קפז) [נעיין יט:]' קפח) [נעיין יט:]' קפט) [נעיין יט:]' קצ) [נעיין יט:]' קצא) [נעיין יט:]' קצב) [נעיין יט:]' קצג) [נעיין יט:]' קצד) [נעיין יט:]' קצה) [נעיין יט:]' קצו) [נעיין יט:]' קצז) [נעיין יט:]' קצח) [נעיין יט:]' קצט) [נעיין יט:]' ר) [נעיין יט:]' רא) [נעיין יט:]' רב) [נעיין יט:]' רג) [נעיין יט:]' רד) [נעיין יט:]' רה) [נעיין יט:]' רו) [נעיין יט:]' רז) [נעיין יט:]' רח) [נעיין יט:]' רט) [נעיין יט:]' רי) [נעיין יט:]' ריא) [נעיין יט:]' ריב) [נעיין יט:]' ריג) [נעיין יט:]' ריד) [נעיין יט:]' רטו) [נעיין יט:]' רטז) [נעיין יט:]' ריח) [נעיין יט:]' ריט) [נעיין יט:]' רכ) [נעיין יט:]' רכא) [נעיין יט:]' רכב) [נעיין יט:]' רכג) [נעיין יט:]' רכד) [נעיין יט:]' רכה) [נעיין יט:]' רכו) [נעיין יט:]' רכז) [נעיין יט:]' רכח) [נעיין יט:]' רכט) [נעיין יט:]' רל) [נעיין יט:]' רלא) [נעיין יט:]' רלב) [נעיין יט:]' רלג) [נעיין יט:]' רלד) [נעיין יט:]' רלה) [נעיין יט:]' רלו) [נעיין יט:]' רלז) [נעיין יט:]' רלח) [נעיין יט:]' רלט) [נעיין יט:]' רמ) [נעיין יט:]' רמא) [נעיין יט:]' רמב) [נעיין יט:]' רמג) [נעיין יט:]' רמד) [נעיין יט:]' רמה) [נעיין יט:]' רמו) [נעיין יט:]' רמז) [נעיין יט:]' רמח) [נעיין יט:]' רמט) [נעיין יט:]' רנ) [נעיין יט:]' רנא) [נעיין יט:]' רנב) [נעיין יט:]' רנג) [נעיין יט:]' רנד) [נעיין יט:]' רנה) [נעיין יט:]' רנו) [נעיין יט:]' רנז) [נעיין יט:]' רנח) [נעיין יט:]' רנט) [נעיין יט:]' רס) [נעיין יט:]' רסא) [נעיין יט:]' רסב) [נעיין יט:]' רסג) [נעיין יט:]' רסד) [נעיין יט:]' רסה) [נעיין יט:]' רסו) [נעיין יט:]' רסז) [נעיין יט:]' רסח) [נעיין יט:]' רסט) [נעיין יט:]' רע) [נעיין יט:]' רעא) [נעיין יט:]' רעב) [נעיין יט:]' רעג) [נעיין יט:]' רעד) [נעיין יט:]' רעה) [נעיין יט:]' רעו) [נעיין יט:]' רעז) [נעיין יט:]' רעח) [נעיין יט:]' רעט) [נעיין יט:]' רפ) [נעיין יט:]' רפא) [נעיין יט:]' רפב) [נעיין יט:]' רפג) [נעיין יט:]' רפד) [נעיין יט:]' רפה) [נעיין יט:]' רפו) [נעיין יט:]' רפז) [נעיין יט:]' רפח) [נעיין יט:]' רפט) [נעיין יט:]' רצ) [נעיין יט:]' רצא) [נעיין יט:]' רצב) [נעיין יט:]' רצג) [נעיין יט:]' רצד) [נעיין יט:]' רצה) [נעיין יט:]' רצו) [נעיין יט:]' רצז) [נעיין יט:]' רצח) [נעיין יט:]' רצט) [נעיין יט:]' רק) [נעיין יט:]' רקא) [נעיין יט:]' רקב) [נעיין יט:]' רקג) [נעיין יט:]' רקד) [נעיין יט:]' רקה) [נעיין יט:]' רקו) [נעיין יט:]' רקז) [נעיין יט:]' רקח) [נעיין יט:]' רקט) [נעיין יט:]' רקי) [נעיין יט:]' רקיא) [נעיין יט:]' רקיב) [נעיין יט:]' רקיג) [נעיין יט:]' רקיד) [נעיין יט:]' רקטו) [נעיין יט:]' רקטז) [נעיין יט:]' רקיח) [נעיין יט:]' רקי